

일련 번호 : 강서시험장 - ③				
대상 부서 : 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 7.	적극행정면책	-	-	-

☐ 제 목 : 응시전 교통안전교육 이수 처리를 통한 공익 제고

☐ 내 용

1. 업무 개요

교육생이 교통안전교육을 이수하면 그 내역을 운전면허시스템에서 교통경찰업무관리시스템[이하 “TCS”(Traffic Cop Information Management System)이라 한다]으로 전송처리 한다. 또한 교통안전교육을 이수한 자로 TCS 등록된 응시자만이 운전면허 시험 접수가 가능하다.

2. 관계법령 및 판단기준

「도로교통법」 제73조(교통안전교육)와 「도로교통법 시행령」 제37조(교통안전교육)에 따르면, 운전면허를 받으려는 사람은 시험에 응시하기 전에 시청각 교육 등의 방법으로 교통안전교육을 1시간 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

강서시험장은 2024년 5월 29일(수) 1교시 교통안전교육을 실시하여 김미연(이하 “A”라 한다)을 포함한 5명의 교육생에게 교육필증을 발급했다. 그런데 이수 내역을 전송하는 과정에서 TCS 전산장애로 인하여 교육생 5명 중 A의 이수 내역이 전송되지 않았고, 수동 입력도 불가능한 상황이었다.

이 문제를 해결하기 위하여 ICT 운영처 등과 논의 하였으나 기술적인 해결책을 찾지 못하였고, 전산 상 A는 교육 미이수로 처리되어 필기시험 접수를 할 수 없게 되었다.

이에 강서시험장 민원부 성경진은 교통안전교육을 정상적으로 이수한 A가 운전면허 필기시험에 응시하지 못하는 불이익을 받지 않도록, 2024년 5월 31일(금) 교통안전교육을 다시 접수하여 교육을 이수한 것으로 전산처리했다.

비록 A가 2024년 5월 31일(금)에 실제로 교통안전교육을 받지 않았음에도 교육을 받은 것처럼 처리한 것은 잘못이나, ① 민원인 이익(시험 응시)이 침해되지 않도록 즉각적인 조치가 필요한 상황이었던 점, ② 관련 부서와 협력하여 적극적으로 문제를 처리하려 했으나 기술적 난제로 해결이 불가능하였고, ③ TCS 전산장애로 인한 문제로 고의 또는 중대 과실이 없는 점이 인정된다.

□ 관계부서 의견

민원부는 시험접수 처리를 위해 교통안전교육을 임의로 접수하여 이수 처리 하는 등 절차적 하자가 있음에도 적극적으로 조치할 수밖에 없었고 향후에도 중대한 과실이 없이 공공의 이익을 위한 사항이라면 적극적으로 업무처리 할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 밝혔다.

□ 조치할 사항

강서시험장 단장은 향후에도 공공의 이익을 제고할 수 있도록 적극행정에 노력해 주시기 바랍니다. (적극행정면책)